

1501172-57.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... que, para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada. "O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501172-57.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501172-57.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO foi denunciado e está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, porque, segundo a acusação, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Granizo, esquina com Nevoeiro, Pica Pau, nesta cidade e trazia consigo, para fins de tráfico, 115 porções de cocaína, além de 118 porções de crack, com pesos brutos aproximado constantes do auto, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 01/03).

Segundo se apurou, o acusado, na companhia de uma mulher, realizavam o tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistados pelos militares em patrulhamento. O acusado dispensou uma sacola e foi abordado. Um veículo foi jogado em direção ao militares, impedindo a abordagem da mulher. Na sacola recuperada durante a fuga, as drogas foram apreendidas, bem como aparelho celular e quantia em dinheiro (fls. 01D-03D).

Vieram aos autos o boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de prisão em flagrante (fls. 5), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls. 84/86).

Durante custódia, a prisão foi convertida em cautelares outras (fls. 47/49).
Determinada a notificação do acusado (fls. 75/76), que se apresentou nos autos através de advogado constituído (fls. 90).
O acusado apresentou defesa prévia às fls. 97/99.
A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 103/104).
Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas. O réu foi considerado revel (mídia audiovisual - fls. 192/192 e 205/206).
O Ministério Público, em seus memoriais finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e teceu considerações sobre a dosimetria (fls. 205/206).
A Defesa, a seu tempo, sustentou que há prova de materialidade e de autoria mas que deve ser considerado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 205/206).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente. Assim porque ao final da persecução penal indubitável que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.

A materialidade e autoria do crime de tráfico descrito na peça acusatória restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme (fls. 06/08), auto de prisão em flagrante (fls. 5), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls. 84/86); bem como pelas demais provas orais e documentais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, na primeira fase, o réu declarou que:

"informa que chegou nesta cidade, vindo de Taubaté, na sexta feira dia 20 de agosto de 2021 e que no documento fia 22/008/2021 começou a vender drogas, as quais recebe de um indivíduo que possui um veículo VW Gol, branco, de Geração V, não sabendo informar a placa do carro, nem o nome ou telefone do indivíduo."

O réu não foi encontrado após ter sido libertado em audiência de custódia, sendo declarado revel.

A testemunha PM Tiago Soares, ouvido em juízo, narrou que:

"Estávamos em incursão pela mata nas proximidades da rua em que eles estavam. Eles tentaram fugir e Marcos dispensou a sacola. Junto dele havia uma mulher que não foi abordado pois um veículo gol fez uma manobra ofensiva. No momento, ele confessou que estava ali há um ou dois dias efetuando a venda." (mídia audiovisual).

Não há qualquer desavença anterior ou outro motivo existente entre as testemunhas de acusação e o réu capaz de gerar dúvida quanto à veracidade dos depoimentos daqueles.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, assim tem se orientado a jurisprudência:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais - Credibilidade - Artigos 6º, III e 202, ambos do Código de Processo Penal - Recurso não provido. (Relator: Jarbas Mazzoni Apelação Criminal n. 153.698-3 - São Paulo - 28.02.94).Tribunal de Justiça de São Paulo -TJSP.PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 154.163-3 - São Paulo - Rel. Angelo Gallucci - J. 26.09.94).

Tribunal de Alçada Criminal TACrim SP PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo

diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. Ao mesmo tempo, nada de concreto há nos autos indicando que a atuação policial tenha sido motivada por perseguição aos réus. Não é crível que os agentes públicos andem à procura de inocentes para incriminar levando consigo grande quantidade de drogas e de armas, não se admitindo a ideia de que o fizessem apenas por capricho ou por vazia perseguição.”

Só prova cabal de que os agentes públicos atuaram de forma criminosa, motivados por perseguição ao réu levaria ao descrédito de suas afirmações.

No caso dos autos, o réu confessou a traficância durante oitiva na primeira fase, colocando em local incerto após ter sido libertado sob cautelares em audiência de custódia.

Cumprе salientar, ainda, que, para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada. “O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda”(TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4.^a Câmara, rel. Des. Hélio de Freitas, j. 12.06.2001).

O fato da droga se destinar à mercancia encontra-se evidenciada pelas denúncias que desencadearam a atuação policial, em local sempre mencionado em processos de tráfico desta comarca, pelos materiais apreendidos, além da própria droga apreendida em variedade e quantidade significativa.

O réu se encontrava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes (confluência das ruas Nevoeiro e Granizo), sabidamente controlado por facção que o gerencia com rigor. Ademais, confirmou sua ligação com terceiro de quem teria recebido os entorpecentes. Ainda, a quantidade de drogas é incompatível com a traficância autônoma ou eventual.

Por fim, concluímos que, havendo provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava e tinha em depósito, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inviável, conforme fundamentação supra, reconhecer o privilégio do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

Passo, pois, à fixação da pena.

Com relação ao crime de tráfico (artigo 33 da Lei 11.343/06):
Nos termos do artigo 59 do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes (F.A. às fls. 126/127); c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Importante à análise, ainda, das circunstâncias trazidas no artigo 42, da Lei de Drogas, quais sejam, a natureza e a quantidade da substância apreendida, que in casu enseja o aumento da reprimenda. Houve apreensão de crack, substância que leva rapidamente ao vício e é grande fomentadora da criminalidade contemporânea. A conduta social do acusado pesa em seu desfavor ante as evidências de que repercute negativamente em seu meio. Não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita e deslocou a esta comarca pra fins da prática da conduta criminosa. Da análise das circunstâncias judiciais conclui-se que existem circunstâncias que devem elevar a pena base, mais intensamente no tocante ao delito da lei de drogas, por força do artigo 42 da lei de regência, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão e 583 dias-multa para o delito do artigo 33 da lei 11.343/06.
Na segunda fase da reprimenda ausentes atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, sendo inviável a aplicação do §4º do artigo 33 da lei 11343/06 nos termos da fundamentação:

"O réu se encontrava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes (confluência das ruas Nevoeiro e Granizo), sabidamente controlado por facção que o gerencia com rigor. Ademais, confirmou sua ligação com terceiro de quem teria recebido os entorpecentes. Ainda, a quantidade de drogas é incompatível com a traficância autônoma ou eventual."

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressa vedação prevista no artigo 44, caput, da lei 11.343/06 e da legislação penal geral, bem como diante do montante da pena fixada.

O delito imputado ao acusado é designado pela Lei como hediondo e assim, nos termos do artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese, tratando-se de réu reincidente.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO FILHO, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual em seu patamar mais raso, por incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista as circunstâncias do crime, não tendo sido o réu encontrado conforme certidões, descumprindo assim as cautelares de folhas 47/49, inviável o recurso em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O condenado arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Autorizo a incineração da droga apreendida, observadas as cautelas de praxe previstas no artigo 50 da lei 11.343/06.

P.I.C

Campos do Jordao, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA